

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

PUERTO RICO AGGREGATES
COMPANY, INC.

Demandante

v.

AGGREGATE, INC.; XAVIER
ZEQUEIRA, INC.; MUNICIPIO DE
CAROLINA; JUNTA DE
PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO;
OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS; ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO.

Demandados

CIVIL NÚM.: CA2026CV00700

SALA: 402

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ART. 14.01 DE LA LEY
NÚM. 161 DEL 1 DE DICIEMBRE DE
2009.

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL

COMPARECE el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de la
representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA** y
SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El 27 de febrero de 2026, Puerto Rico Aggregates Company, Inc. (en adelante,
“Parte Demandante”) presentó una demanda de *Injunction* estatutario al amparo de la
Ley Núm. 161-2009, *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, 23
LPRA sec. 9011 nota – et seq. Posteriormente, el 9 de marzo de 2026, la demanda fue
enmendada con el propósito de incluir al **Estado Libre Asociado de Puerto Rico** como
parte demandada. En específico, la Parte Demandante alega ser titular de la propiedad
conocida como la Finca Urrutia, identificada con el número de catastro 116-000-004-09,
la cual colinda con la Finca Zequeira, propiedad de la parte codemandada, Xavier
Zequeira, Inc. (en adelante, “XZINC”). Asimismo, sostiene que, mediante contrato
suscrito el 31 de agosto de 2017, la Parte Demandante, XZINC y otras partes arrendaron
a la codemandada Aggregate, Inc. las referidas fincas para la operación de una cantera,

autorizándola a realizar actividades de extracción, trituración, procesamiento y venta de material de la corteza terrestre, así como determinar el lugar de procesamiento conforme a la eficiencia de su operación. Además, aduce que Aggregate, Inc. opera una cantera en ambas fincas, extrayendo material en la Finca Urrutia mediante el uso de explosivos, el cual es posteriormente transportado a la Finca Zequeira para su procesamiento, almacenamiento y venta.

De igual forma, la *Demanda* reconoce que la Finca Urrutia cuenta con los permisos requeridos para la operación de una cantera, incluyendo el Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre (PCT), así como un Permiso General Para Otras Obras sobre Permiso para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación (PGO) y un Permiso Único para la operación de Facilidad de Desperdicios Sólidos, Taller de Mecánica, Cantera, Almacén, Oficina Administrativa (PU). No obstante, la Parte Demandante alega que la Finca Zequeira no cuenta con los permisos necesarios para la realización de actividades de extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre, sosteniendo que dichas actividades requieren autorizaciones específicas distintas a un permiso de control ambiental. Según se expone, Aggregate, Inc. únicamente obtuvo para dicha finca un permiso de tipo PGO, el cual se limita a autorizar medidas de control de erosión y prevención de sedimentación, sin facultar la realización de operaciones industriales de una cantera.

Además, se desprende de las alegaciones que dicho permiso fue objeto de impugnación en el foro administrativo correspondiente, cuestionándose su validez por haberse expedido sin que mediara el cumplimiento con los requisitos reglamentarios aplicables a este tipo de operación. Como resultado de dicho proceso, la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, "OGPe") determinó dejar sin efecto el referido permiso, declarándolo inválido. Siendo esto así, la Parte Demandante concluye que las actividades llevadas a cabo por Aggregate, Inc. en la Finca Zequeira carecen de la debida autorización previa requerida por el ordenamiento jurídico aplicable y, por ende, se realizan de manera ilegal.

Por los hechos antes expuestos, de la *Demanda* no surge base alguna que justifique la inclusión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como parte en el presente

pleito. Las alegaciones de la Parte Demandante se circunscriben a la supuesta ausencia de permisos y a las actuaciones de entidades administrativas específicas, tales como la OGPe y la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante, “Junta”), las cuales cuentan con capacidad jurídica propia para comparecer y responder ante este Honorable Tribunal. Ante ello, procede que se desestime la acción contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto, ya que el Estado no representa a parte alguna de la cual se haya solicitado algún remedio, ni suple su capacidad jurídica, por lo cual no es parte indispensable. Consecuentemente, evaluadas las circunstancias específicas que presenta este caso, de conformidad con el derecho aplicable, es la posición de la parte demandada aquí compareciente que la *Demanda* incoada debe ser desestimada en relación con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio en cuanto a este. Veamos.

II. DERECHO APLICABLE

A. PROCEDENCIA DE LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendada, permite a la parte demandada solicitar al tribunal que desestime la *Demanda* en su contra mediante una moción debidamente fundamentada en la cual se exponga la procedencia de alguna de las defensas en ella establecidas. En lo pertinente, dispone la referida Regla lo que sigue:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; (6) Dejar de acumular una parte indispensable. (Énfasis nuestro).

32A LPRA Ap. V, R.10.2.

En nuestro orden legal, “[a]l resolver una solicitud de desestimación fundamentada en la referida regla, el tribunal debe tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la *Demanda* y considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante”. *Colón Rivera v. ELA*, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Es decir, con una moción de desestimación amparada en la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, el promovente plantea lo siguiente:

“Yo acepto para los propósitos de mi moción de desestimación que todo lo que se dice en esta *Demanda* es cierto, pero aun así, no aduce una reclamación que justifique la concesión de un remedio, o no se ha unido una parte indispensable, o el tribunal no tiene jurisdicción, etc.” Es decir, a los efectos de considerar esta moción no se ponen en duda los hechos aseverados porque se ataca por un vicio intrínseco de la *Demanda* o del proceso seguido. R. Hernández Colón, *Manual de Derecho Procesal Civil*, Hato Rey, Ed. Equity, 1969, pág. 212.

Roldán v. Lutrón S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 (2000).

Ante la presentación de este tipo de mociones, corresponde al tribunal ponderar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la *Demanda* es suficiente para constituir una reclamación válida”. *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497, 505 (1994). La parte promovente de una *Moción de Desestimación* bajo estas circunstancias debe demostrar que, “lo expuesto en la *Demanda*, aun dando por cierto las alegaciones allí comprendidas, no expone una reclamación válida que justifique la concesión de un remedio”. *Id.* La desestimación tendrá éxito “si la *Demanda* contiene hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que no den margen a dudas”. *Sánchez v. Autoridad de los Puertos*, 153 DPR 559, 569 (2001). “Una *Demanda* debe desestimarse, en definitiva, porque no aduce causa de acción, cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de derecho concebible, y, por lo tanto, la misma no puede ser enmendada”. *Figueroa v. Tribunal Superior*, 88 DPR 122 (1963).

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le notifica al demandado de la existencia de una reclamación instada en su contra y se le requiere que comparezca para que formule su alegación responsiva. Es mediante su debido diligenciamiento, que el tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona para resolver el asunto. *Cancel Rivera v. González Ruiz*, 200 DPR 319, 330 (2018). Este mecanismo tiene el propósito principal de notificar a la parte demandada de forma sucinta y sencilla que se ha presentado una acción en su contra, garantizándole la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. *Torres Zayas v. Montano Gómez*, 199 DPR 458, 467 (2017); *Bonilla Ramos v. Dávila Medina*, 185 DPR 667, 682 (2012); *Banco Popular v. S.L.G. Negrón*, 164 DPR 855, 863 (2005). Conforme lo anterior, no es hasta que se diligencie el emplazamiento y se adquiera jurisdicción, cuando la persona puede ser considerada propiamente parte, pues, aunque haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal. *Torres Zayas*

v. Montano Gómez, supra, pág. 467; *Sánchez Rivera v. Malavé Rivera*, 192 DPR 854, 869 (2015).

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen dos maneras para diligenciar un emplazamiento: de forma personal o mediante edicto. *Caribbean Orthopedics v. Medshape Inc.*, 207 DPR 994 (2021). Los requisitos para la expedición, forma y diligenciamiento de un emplazamiento están regulados por la Regla 4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4, y su inobservancia priva al tribunal de su jurisdicción sobre la persona del demandado. *Torres Zayas v. Montano*, supra, en la pág. 467.

En cuanto a la manera de diligenciar un emplazamiento personalmente, las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente al entregar copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte demandada, o haciéndola accesible en su inmediata presencia. Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. Consecuentemente, la persona que lo diligencia hará constar al dorso de la copia del emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. Íd. Pertinente al caso de epígrafe, es preciso hacer referencia a los incisos (e), (f) y (g) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (e), (f) y (g), que disponen el emplazamiento se diligenciará:

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a un o una oficial, gerente administrativo, agente general o a cualquier otro u otra agente autorizado o autorizada por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad Legal de Gananciales se emplazará entregando copia del emplazamiento y de la demanda a ambos cónyuges.

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que designe.

(g) A un funcionario o una funcionaria, o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o dicha funcionaria, o al jefe ejecutivo o jefa ejecutiva de dicha dependencia. Además, será requisito indispensable que en todos los pleitos que se insten contra un funcionario funcionaria o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública, la parte demandante entregue copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o la Secretaria de Justicia o a la persona que designe. Si la dependencia es una corporación pública, se entregará las copias según lo dispuesto en la Regla 4.4(e).

Como corolario, para saber con cuál inciso de la Regla 4.4 se debe cumplir en el presente, hay que determinar si tanto la Junta y la OGPe son unas corporaciones públicas, instrumentalidades o el propio Estado. Ello pues, las corporaciones públicas se emplazan según lo dispuesto en la Regla 4.4(e). Mientras que, las “instrumentalidades” que no sean corporaciones públicas según la Regla 4.4(g) y cuando se trate del Estado, se recurrirá a la Regla 4.4(f). Para distinguir entre esos organismos públicos, en *Fred y otros v. ELA*, 150 DPR 599, (2000), reiterado en *Cirino González v. Adm. Corrección et al.* 190 DPR 14 (2014), el Tribunal Supremo diferenció entre aquellas entidades gubernamentales que no tienen personalidad jurídica propia y aquellas que sí la tienen. Si la entidad no posee personalidad jurídica propia, el verdadero demandado es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo que se debe recurrir a la Regla 4.4(f). Íd. En esa circunstancia, no es necesario emplazar al jefe de la agencia para adquirir jurisdicción sobre el Estado. Asimismo, se diferenció entre las entidades que son “instrumentalidades” públicas y aquellas que son corporaciones públicas. Íd. Debido a que una corporación pública tiene facultad para demandar y ser demandada y, a su vez, genera sus propios fondos debe ser emplazada a tenor con la Regla 4.4(e). Íd. Por el contrario, una ‘instrumentalidad’ pública, aunque tenga personalidad jurídica propia y puede demandar y ser demandada, no genera sus propios fondos ya que los mismos provienen del Estado, y debe ser emplazada a tenor con la regla 4.4(g). Íd. Es decir, sólo cuando se trata de ese tipo de entidad gubernamental, el emplazamiento al ELA es inválido si solo se notifica al jefe de la entidad gubernamental, pero no se emplaza al Secretario de Justicia.

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha resuelto que para que una entidad gubernamental tenga capacidad jurídica para demandar y ser demandada, la ley habilitadora de dicha agencia ha de reconocerle expresamente tal facultad o, en su defecto, debe inferirse razonablemente del esquema estatutario. *Fred y Otros v ELA*, 150 DPR 599, 605 (2000); *Cirino González v. Adm. Corrección et al.*, supra, pág. 33

En el caso de epígrafe, aun dando por ciertas las alegaciones bien hechas en la *Demanda*, estas no son suficientes para constituir una reclamación válida en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ello es así, toda vez que las actuaciones respecto de las cuales la Parte Demandante solicita remedio se atribuyen a agencias que cuentan

con personalidad jurídica propia y con la capacidad para demandar y ser demandadas. En particular, tanto la OGPe como la Junta, así como las demás entidades contra las cuales se solicita algún tipo de remedio, poseen capacidad jurídica para comparecer y responder ante este Honorable Tribunal. Asimismo, la *Demanda* no contiene alegación específica alguna dirigida contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que justifique su permanencia como parte en el presente pleito.

B. LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS TIENE CAPACIDAD JURÍDICA

La *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, también conocida como Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, creó la Oficina de Gerencia de Permisos como una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo y Comercio. Véase 23 LPRA sec. 9012. Dicha Secretaría está bajo la dirección de un Secretario Auxiliar, que tiene entre sus facultades, deberes y funciones generales demandar y asumir la representación legal de la Oficina de Gerencia cuando sea demandada. Véase 23 LPRA secs. 9012a-9012b. Conforme a lo anterior, la Oficina de Gerencia de Permisos tiene capacidad jurídica e independiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es decir, le corresponde asumir su representación legal en el pleito de autos sin la comparecencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

C. LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO TIENE CAPACIDAD JURÍDICA

La *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico*, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, creó la Junta de Planificación de Puerto Rico la cual está adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 23 LPRA sec. 62a. Como parte de las funciones y facultades generales de la Junta se encuentra: “Demandar y comparecer ante todos los tribunales de justicia, juntas, comisiones y otros organismos de similar naturaleza, representada por sus propios abogados o por cualquier abogado particular que al efecto contrate a los fines de lograr el cumplimiento de esta ley”. Véase 23 LPRS sec. 62j. Según lo antes mencionado, la Junta tiene capacidad jurídica e independiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es decir, le corresponde asumir su representación legal en el pleito de autos sin la comparecencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

III. CONCLUSIÓN

Por todo lo antes expuesto, surge de las alegaciones de la *Demanda* que estas se dirigen exclusivamente a actuaciones atribuidas a agencias gubernamentales específicas, tales como la OGPe y la Junta. Como se ha señalado, dichas entidades poseen personalidad jurídica propia y capacidad legal para demandar y ser demandadas, así como para comparecer ante los tribunales. Por lo anterior, procede la desestimación del Recurso incoado en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debido a que la OGPe y la Junta tienen personalidad jurídica propia, distinta y separada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, aun tomando como ciertos todos los hechos bien alegados en la *Demanda* no se configura reclamación alguna que amerite la concesión de un remedio contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Finalmente, se solicita que se excuse al Estado de futuras comparecencias, incluyendo la vista señalada para el 26 de marzo de 2026 a las 3:00pm.

IV. SÚPLICA

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que declare **HA LUGAR** la presente *Moción* y, en consecuencia, dicte *Sentencia Parcial* desestimando la *Demanda* incoada en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio en cuanto a dicha parte.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso simultáneamente a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE PRESENTADA.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.

[espacio dejado en blanco de manera intencional]

LOURDES L. GÓMEZ TORRES
Secretaria de Justicia

TANIA L. FERNÁNDEZ MEDERO
Secretaria Auxiliar de lo Civil

SAMUEL WISCOVITCH CORALI
Subsecretario Auxiliar de lo Civil

f/Lorna M. Rivera Franco
LORNA M. RIVERA FRANCO
RÚA 21237
Directora
División de Recursos Extraordinarios,
Política Pública y Ambiental
lorivera@justicia.pr.gov

f/Claudia S. Colón Sánchez
CLAUDIA S. COLÓN SÁNCHEZ
RÚA 23961
claudia.colon@justicia.pr.gov

Departamento de Justicia
Secretaría Auxiliar de lo Civil
Apartado 9020192
San Juan, Puerto Rico 00902-0192
787-721-2900 Ext. 1303